

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....3006.....

Tocache, 29 NOV. 2024

VISTO:

El memorando N°1717-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D de fecha 25 de noviembre de 2024, el Informe N°443-2024-GRSM/DRE-UGEL-T/GRRH de fecha 22 de noviembre de 2024 y demás recaudos que se adjuntan como antecedentes en (10) folios útiles y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante RD N°002790 fecha 22/10/2024, se resuelve ARTICULO 2.- **DERIVAR en copia** el acto motivado, a la responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, para que inicie las acciones correspondientes en contra del Prof. **Mariano Martínez Gámez**, director IE N°0468-Sitully, bajo amparo legal del D.S N°004-2013-ED art.- 89, 89.1 y 89.2. No corresponde ser encausado por la CPPADD, por cuanto del estudio y análisis del presente caso la presunta falta se califica como leve, que no puede ser calificado como grave y por los fundamentos antes expuestos en el presente informe.

Que, mediante Carta N°078-2024-GRSM/DRESM-UGELT/RGRH fecha 31/10/2024, este despacho notifica la imputación en contra del Prof. Mariano Martínez Gámez, director IE N°0468; para que en uso de su derecho a la defensa realice su descargo dentro del plazo legal estipulado de acuerdo al D.S. N°004-2013-ED art.-89, 89.1 y 89.2

Que, de acuerdo a la Ley N°28044 Ley General de Educación, indica en su art.- 55 El director es la máxima autoridad y el representante legal de la Institución Educativa. Es responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y administrativo. (...).

Que, mediante Oficio N°87-2024-D-IE.PSM.N°0468-S/NP/T fecha 11/11/2024, el Prof. **Mariano Martínez Gámez**, director IE N°0468-Sitully, presenta sus descargos a la imputación en su contra y refiere:

¿Por qué su persona como director IE N°0468, permitió y autorizó que un docente el cual no tiene vínculo laboral con la Ugel Tocache suplante al docente titular y dicte las clases de educación física? DIJO: a tanta insistencia del Prof. Miguel Cuarto Trauco Vásquez y apelando a la parte humana, accedí a darle permiso por los días mencionados y el mismo profesor buscaría a una persona para hacerse cargo del dictado de sus horas de clases durante su ausencia tal como indica el registro, el cual consta a la propia responsable de personal de la UGEL, quien ha sacado fotocopias de dicho registro.

¿Quién es la persona que ha firmado el registro de asistencia del Prof. Miguel Cuarto Trauco Vásquez entre las fechas 02 al 06/09/2024? DIJO: la persona quien ha firmado el registro de asistencia es el señor Alex Viera Vilcapoma.

¿Su persona reconoce esta imputación en su contra, o en parte, ya que existen documentos o medios probatorios que han sido valorados donde se aprecia su presunta falta cometida o tiene algo más que agregar para mayor esclarecimiento del presente caso? DIJO: reconozco la falta cometida y vuelvo a manifestar que fui inducido a cometer dicha falta, pues él profesor insistió tanto que necesitaba dicho permiso para poder atenderse con el médico a su menor hijo y de él mismo.

Que, mediante Carta N°078-2024-GRSM/DRESM-UGELT/RGRH fecha 31/10/2024, se le ha puesto de conocimiento los presuntos hechos ocurridos:



Que, la responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Ugel Tocache, con fecha 05 de setiembre del 2024, se acercó a la Institución Educativa N°0468, ubicado en el centro poblado de Sitully del Distrito de Nuevo Progreso; con la finalidad de verificar la inasistencia y abandono del docente nombrado del nivel secundario MIGUEL CUARTO TRAUCO VASQUEZ con DNI N°80355480, esta verificación se ejecuta por una denuncia telefónica que se recibió y apersonándose a la respectiva institución y encontrándose al Director Lic. MARIANO MARTINEZ GAMEZ. Además, indicar que al momento de ingresar a la institución educativa nos apersonamos al instante al aula donde tenía turno el profesor MIGUEL CUARTO TRAUCO VASQUEZ, no encontrando al docente, sino a un remplazo un docente llamado ALEX VIERA VILCAPOMA, el director siendo el único responsable de permitir que un docente no contratado por la Ugel Tocache este laborando dentro de la institución educativa que dirige.

Director Lic. MARIANO MARTINEZ GAMEZ, indica que el profesor **MIGUEL CUARTO TRAUCO VASQUEZ** pidió permiso el 29 de agosto de 2024 por una semana y el director lo concedió el permiso y siendo autorizado para que otro docente ocupara su lugar. Este hecho no fue comunicado al área de Recursos Humanos de la Ugel Tocache, no existiendo ninguna documentación de este permiso concedido al profesor nombrado. El profesor **MIGUEL CUARTO TRAUCO VASQUEZ es un docente nombrado este año 2024; siendo improcedente las licencias sin goce de haber por ser un docente nombrado recientemente. Al no existir documentos sustentatorios que el docente haya presentado a su director y luego derivado a la Ugel Tocache; este hecho al momento de la constatación, es un abandono de trabajo al no encontrar al titular nombrado en la plaza de educación física en el nivel secundario.**

Que, de todos los actuados en la investigación preliminar se debe considerar las actas, informes y los aportes testimoniales como documentos que conlleven a aproximar un acto de veracidad con imparcialidad; en todo caso actuando en criterio de conciencia compulsando el hecho investigado.

De la revisión de los documentos que obran en el expediente se aprecia que el docente, presta servicios bajo la Ley de Reforma Magisterial N°29944, por lo que la CPPADD considera que son aplicables al presente caso la referida norma, y cualquier otro documento de gestión emitido por el Ministerio de Educación por el cual se establezcan funciones, obligaciones, deberes y derechos; así como el D.S. N°004-2013-ED, en adelante Reglamento de la Ley N°29944 - Ley de Reforma Magisterial.

Que, del presente caso se aprecia el acta de fecha 11/10/2024, donde el Prof. **Mariano Martínez Gámez**, director IE N°0468-Sitully, reconoce que está en falta por haber permitido y autorizado que una persona que no tiene vinculo contractual con la Ugel Tocache, reemplace a un docente nombrado y que firme por éste su asistencia con toda normalidad, lo cual constituye falta disciplinaria de acuerdo a la Ley N°29944 art.- 40 literal q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; concordante con la Ley N°27815 Ley del código de ética de la función pública, art.- 7 numeral 6 Responsabilidad. Lo cual como Resp. Gestión de Recursos Humanos de la Ugel Tocache, se ha identificado ese tipo de norma técnica vulnerada ya que la falta tiene la calificación de leve.

Que, de acuerdo al D.S N°004-2013-ED, indica su art.- 89 investigación de denuncia por el jefe de personal de la IGED o el que haga sus veces; ahora indica en su art.- 89.2 El Jefe de Personal de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, o quien haga sus veces, alcanza al investigado una copia de la denuncia, para que presente sus descargos en un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación. Vencido el plazo se realiza la investigación en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, aplicando la amonestación escrita o suspensión, de ser el caso, mediante resolución del titular de la Instancia de Gestión Educativa Descentralizada, que corresponda.

Lo cual estando dentro de mi potestad sancionadora como indica la norma antes acotada, siendo la responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos de la Ugel Tocache, no se ha vulnerado el principio de legalidad, tipicidad, debido procedimiento, en contra del Prof. **Mariano Martínez Gámez**, director IE N°0468-Sitully, por tanto, se recomendará la sanción correspondiente, ya que él mismo reconoce su falta.

Que, visto Oficio N°87-2024-D-IE.PSM.N°0468-S/NP/T fecha 11/11/2024, el Prof. **Mariano Martínez Gámez**, director IE N°0468-Sitully, presenta sus descargos a la imputación en su contra; y bajo amparo de los numerales 1.3 y 1.11 del artículo IV del Título Preliminar del TUO de la Ley N°27444, reconocen los principios de impulso de oficio y verdad material, respectivamente según los cuales, en el procedimiento administrativo la autoridad administrativa tiene la obligación de ejecutar todos los actos convenientes para verificar los hechos que motivan su decisión, siendo imperativo que impulsen el procedimiento y recaben tantos medios probatorios como sean necesarios para arribar a una conclusión acorde con la realidad de los hechos.

La calificación y gravedad de la falta se encuentra tipificada en el D.S. N°004-2013-ED Art.-

78

a) Circunstancias en que se cometen.	Que, el Prof. Mariano Martínez Gámez , director IE N°0468-Sitully, ha permitido y autorizado que una persona ajena a la IE dicte clases a alumnos de nivel secundaria, quien no tenía vinculo contractual con la UGEL Tocache, todo ello inducido por petición del Prof. Miguel Cuarto Trauco Vásquez.
b) Forma en que se comete.	Que el director ha dado permiso al Prof. Miguel Cuarto Trauco Vásquez entre las fechas 02 al 06/09/2024, para que se ausente de su IE por motivos

	familiares, y para no perjudicar a sus alumnos, a aceptado que dicho docente envié a dictar clases a otra docente Alex Viera Vilcapoma, el cual no tiene vínculo contractual con la Ugel Tocache, por lo cual se configura la falta del mencionado director.
c) Concurrencia de varias faltas o infracciones.	
d) Participación de uno o más servidores	
e) Gravedad del daño al interés público y/o bien jurídico protegido.	
f) Perjuicio económico causado.	
g) Beneficio ilegalmente obtenido.	
h) Existencia o no de intencionalidad en la conducta del autor.	
i) Situación jerárquica del autor o autores.	Por el grado que ostenta el Prof. Mariano Martínez Gámez , director IE N°0468-Sitully, no debió aceptar tal proposición del Prof. Miguel Cuarto Trauco Vásquez, ya que dicho accionar esta fuera de todo contexto normativo, lo cual se configura como falta en contra del mencionado directivo.

Que, se ha valorado los documentos que adjunta el docente en PAD, y se tendrá en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad; al respecto esta comisión señala que“(...) el principio de razonabilidad parece sugerir una valoración respecto del resultado del razonamiento del juzgador expresado en su decisión, mientras que el procedimiento para llegar a este resultado será la aplicación del principio de proporcionalidad con sus tres sub principios de adecuación, de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto o ponderación”. Por ende, no basta tomar solo en cuenta el hecho que dio fundamento a la decisión; debe juzgarse su gravedad en función del contexto (cargo desempeñado por el trabajador, antecedentes laborales, currículo laboral, hoja de vida, etc.). En este sentido, no vulnerará los principios mencionados, lo que se tendrá en cuenta al momento de recomendar en el presente caso.

Que, de los documentos analizados, encuentra falta administrativa disciplinaria en contra del Prof. **Mariano Martínez Gámez**, director IE N°0468-Sitully, pero que del estudio de autos **corresponde la calificación para una falta leve**; por tanto ha vulnerado Ley N°29944 art.- 40 literal q) Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; concordante con la Ley N°27815 Ley del código de ética de la función pública, veracidad, art.- 7 numeral 6) Responsabilidad (en este hecho el director ha vulnerado este numeral por cuanto ese accionar que se le imputa no está dentro de sus funciones el de permitir que una persona ajena a la IE dicte clases, así se lo haya pedido el Prof. Miguel Cuarto Trauco Vásquez u otro personal de la IE que lidera, por el cual se configura su falta).

Que, del presente caso en particular y luego del análisis y calificación efectuada a los documentos que obran en autos, como Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos y con potestad en amparo del art.- 89, del D.S N°004-2013-ED, se concluye que **existe mérito** suficiente para **IMPONER** sanción administrativo disciplinario de **AMONESTACION ESCRITA**, bajo amparo del art.- 80 del D.S N°004-2013-ED, por se ha logrado acreditar la imputación en su contra quien ha vulnerado su deber, con arreglo a la **Ley N°29944: art.- 40 literal q)** Otros que se desprendan de la presente ley o de otras normas específicas de la materia; falta subsumida la Ley N°27815 Ley del código de ética de la función pública, veracidad, art.- 7 numeral 6) Responsabilidad (en este hecho el director ha vulnerado este numeral por cuanto ese accionar que se le imputa no está dentro de sus funciones el de permitir que una persona ajena a la IE dicte clases, así se lo haya pedido el Prof. Miguel Cuarto Trauco Vásquez u otro personal de la IE que lidera, por el cual se configura su falta).

Que de conformidad con el D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444 Ley de Procedimiento Administrativo General en su artículo 6.1 **motivación del acto administrativo**; numeral 6.1 señala “La motivación debe ser expresa, mediante una relación concreta y directa de los hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores justifican el acto adoptado”.

Que, de conformidad con la Ley General de Educación N°28044, Ley de la Reforma Magisterial N°29944 y su D.S N°004-2013-ED y su modificatoria según D.S N°007-2015-MINEDU, D.S N°004-2019-JUS, que aprueba el TUO de la ley N°27444, Resolución Viceministerial N°091-2021-MINEDU y en uso de las facultades conferidas por el D.S N°015-2002-ED.



SE RESUELVE:

003006

ARTICULO 1º.- IMPONER sanción administrativo disciplinario, de AMONESTACION ESCRITA al Prof. **Mariano Martínez Gámez**, director IE N°0468-Sitully, distrito de Nuevo Progreso, provincia de Tocache, región San Martín, ya que se ha logrado acreditar la imputación en su contra, quien ha vulnerado su deber de responsabilidad (no está dentro de sus funciones del director, el de permitir que una persona ajena a la IE dicte clases, así se lo haya pedido el Prof. Miguel Cuarto Trauco Vásquez u otro personal de la IE que lidera, por el cual se configura su falta); en el ejercicio de la función directiva, considerados como leve; y por los fundamentos antes expuestos en el presente acto motivado.



ARTICULO 2.- ENCARGAR al Responsable de Secretaría General notifique el presente acto motivado a la Prof. **Mariano Martínez Gámez**, identificado DNI N°09477038, de acuerdo a la Ley N°27444, art.- 20 y 21, para su conocimiento y fines consiguientes.

ARTICULO 3.- ENCARGAR al Responsable de la Oficina de Secretaría General, notifique el presente acto motivado, al Jefe del Área de Gestión Pedagógica, al Responsable de Gestión de Recursos Humanos y a la Responsable de Escalafón, para su conocimiento y fines consiguientes.

Regístrese y Comuníquese,



Dra. Isela SIERRALTA PINEDO
DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

NOTIFICACIÓN Nº 188-2024

ANTECEDENTE : MEMORANDO Nº1717-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 29-11-2024.

De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación.-

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº3006-2024.
IMPONER SANCION AMONESTACION ESCRITA.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : PROF.MARIANO MARTINEZ GAMEZ
DOMICILIO : Av. Ricardo Palma
DNI Nº : 09877038
CORREO ELECTRÓNICO:
FECHA NOTIFICACIÓN : 12/12/24 **HORA:** 4:30 p.m.




B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN:

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

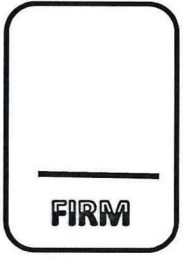
CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :






LIC. ADM. VERA VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO Y COMUNICACIONES
E.M 1901170171

NOTIFICADOR

